

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1380/2533

บริษัทแอสตราโก เอเชีย เทรดิง
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

นายธีระวิทย์ เมตติกานนท์

จำเลย

นางสาวมยุรี ภัคดุรงค์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลแรงงานกลางสั่งอุทธรณ์ว่า จำเลยอุทธรณ์ข้อ 2.1 และ 2.2 ในลักษณะข้อกฎหมายว่าโจทก์บังคับให้จำเลยทำนิติกรรมตามเอกสารหมายเลข 1 อันเป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงฝ่าฝืนกับคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.3 หาเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลางไม่ ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลย และสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะขอทุเลาการบังคับอีก ไม่รับคำร้องจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญแก่คดีว่าการทำนิติกรรมของโจทก์ในคดีนี้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเป็น
โมฆะไม่มีผลบังคับ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยและมีคำสั่งให้ทุเลาการ
บังคับด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 36,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533) จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์และคำร้องดังกล่าว (อันดับ 33,34)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36) โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือ
หาประกันให้ไว้ต่อศาล

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยและเมื่อมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว
จึงไม่จำต้องสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยและเมื่อมีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ